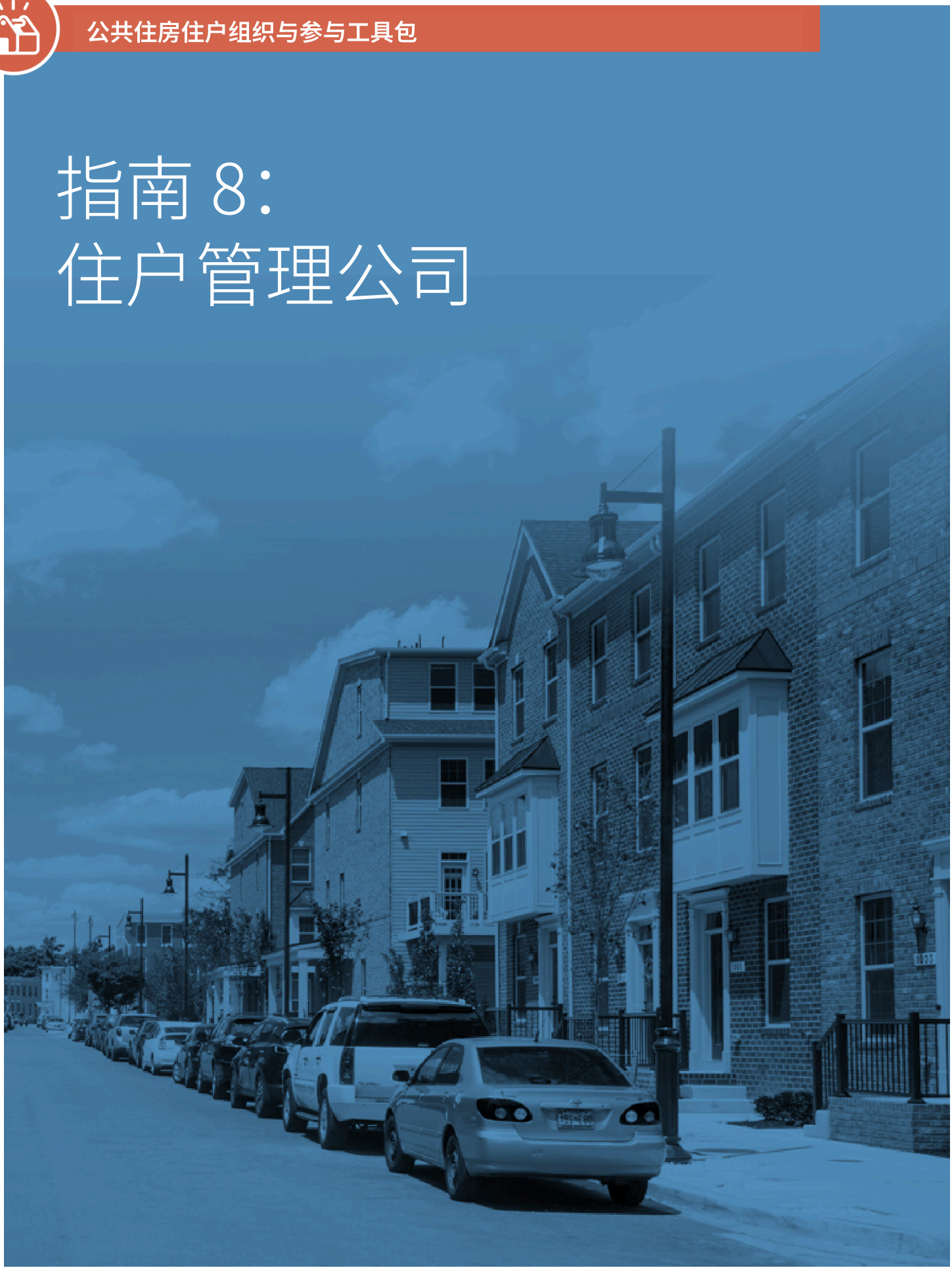
指南 8:
住户管理公司



目录

住户管理公司 3

背景 3

今日住户自主管理：路易斯安那州新奥尔良的 Guste Homes 3

考虑住户自主管理之前 4

成立住户管理公司 4

承担管理职责 5

住户管理公司的职责 5

HUD 资金与技术援助 6

资源 6

本文件是**《公共住房住户组织与参与工具包》**的组成部分。完整工具包包括专题指南、可自行修改的住户委员会文件和表格、与租户参与资金相关的工具，以及全国各地住户组织的案例研究。如需查看完整工具包，请访问：**https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

本文件仅供参考，并非 HUD 的官方文件或强制性文件。

封面照片来源：美国住房和城市发展部

住户管理公司

住户管理公司（RMC）是公共住房住户为管理自己所住物业而成立的组织。物业仍归住房管理局所有。根据双方的安排，RMC 可以接管部分或全部管理工作。住户管理公司在管理公共住房方面有着悠久而成功的历史，但如今这样的公司已经很少了。RMC 的经费一般由住房管理局（或 HUD）从运营资金或资本资金中支付，公司聘有由住户担任的带薪员工。

建立联邦公共住房体系的法律允许由住户管理公共住房，以改善居住条件。HUD 制定了关于成立 RMC 的规则。本文件末尾的资源列表中附有这些法规的**链接**。

HUD 鼓励住户自主管理。HUD 在法规中指出，自主管理可能带来的益处包括：提高生活质量、通过有意义的工作获得尊严，以及真正参与住宅区的管理。

> “[成立住户管理公司]是改善你们居住条件的机会。请一位律师，请一位顾问，然后去谈下你们的协议！”
>
> ***– Cynthia Wiggins，***
>
> 路易斯安那州新奥尔良 Guste Homes 住户管理公司

如果您正考虑与邻居们一起成立住户管理公司，可以通过本指南以及其中列出的资源和组织进一步了解。

背景

住户参与公共住房管理，源于 20 世纪 60 年代的民权运动。当时一些公共住房的状况日益恶化。1971 年，波士顿 Bromley-Heath 公共住房的住户因不满管理不善和住房条件差，正式成立了第一家住户管理公司。紧随其后，圣路易斯的住户发起了一场抗租行动，抗议恶劣的居住条件和不断上涨的租金。作为平息抗租行动和解协议的一部分，住房管理局把一些物业的特定管理职能交给了住户委员会。HUD 在一份 **1992 年的报告**中，把这些成就视为住户自主管理运动的开端。

1987 年，国会**修改了法律**，允许 RMC 保留通过高效运营节省下来的资金，以此鼓励住户自主管理。这些资金可以用于新的改善工程或服务。

1992 年的报告《**公共住房住户自主管理评估**》发现，与传统的住房管理局相比，RMC 在大多数管理领域表现良好，特别是在年度检查、住户迁出和住户资格重新认证方面。此外，全面服务型 RMC（承担物业全部管理职责的公司）在维修保养方面表现尤其出色，提供的社会服务项目大约是由住房管理局管理的对照物业的两倍。

评估显示，与所属住房管理局相比，RMC 表现水平高、住户满意度更高，而且成本更低。

今日住户自主管理：路易斯安那州新奥尔良的 Guste Homes

新奥尔良 Guste Homes 的住户于 1996 年开始迈向住户自主管理。Guste Homes 住户管理公司于 1998 年在路易斯安那州正式注册成立。到 2000 年，RMC 与新奥尔良住房管理局签订了双重管理合同。在双重管理模式下，住房管理局和 RMC 共同承担楼宇的管理责任。

Cynthia Wiggins 是 Guste Homes RMC 的总裁，也是全国住户管理公司协会（NARMC）的主席。她讲述了 Guste Homes 的历史以及向住户自主管理的过渡。起初，RMC 的一名员工跟随住房管理局，见习其承担的每一

项工作。Wiggins 女士说，双重管理期间的“见习”阶段至关重要。RMC 员工学会了处理维修工单、为住户重新认证资格、进行入住和迁出检查、打理庭院绿化、开具采购单以及编制预算。“我们没有循序渐进，”Wiggins 女士解释说，RMC 在 2004 年一次性接管了所有管理职能。

自 2004 年起，Guste Homes 完全由住户自主管理。RMC 启动了一个重建项目，该项目于 2012 年完成最后一轮融资。由于如今的重建需要传统公共住房以外的资金，Guste Homes 现在还获得了低收入住房税收抵免（Low Income Housing Tax Credits）的融资。

不过，住房管理局仍然参与其中。新奥尔良住房管理局（HANO）每年对 RMC 的财务进行审计。作为额外的一步，RMC 还聘请外部会计师事务所审计账目。“我们的档案无可挑剔，”Wiggins 女士说。某些大宗采购也必须有住房管理局的参与。作为这些监督服务的回报，住房管理局从 Guste Homes 的运营收入中提取一定比例。

Guste Homes 着眼于未来。Wiggins 女士指出，目标之一是培养未来的领导者。虽然 RMC 理事会实力雄厚、稳定，但许多成员都打算退休。RMC 正在寻找能够承担起组织运营责任的新领导者。如果住户自主管理不成功，RMC 管理的物业可以重新交由住房管理局管理。不过，Wiggins 女士决心在剩余的总裁任期内致力于招募新的理事会成员。

考虑住户自主管理之前

如今住户管理公司已经很少了。Wiggins 女士提醒说，RMC“并不适合所有人”。她建议，在考虑成立住户管理公司之前，先评估一下你们的住户委员会实力有多强。

开启 RMC 之路，并不需要对公共住房、政府资金或社区组织无所不知。但是，您和其他住户需要愿意学习，并投入大量的时间和精力。本指南末尾列出的许多组织和资源都可以提供帮助。



如果您的住户委员会有待加强，另请参阅《指南 2：动员住户并代表住户利益》。

成立住户管理公司

住户管理公司是一个非营利组织。HUD 对 RMC 有若干要求，详见下文链接的《联邦法规汇编》相关章节。

RMC 必须：

- 根据州法律注册为非营利组织
- 由住户直接成立，或通过住户委员会成立
- 设立负责监督员工（一般包括物业经理）的理事会
- 聘请一名“合格的住房管理专家”协助培训和需求评估
- 承担任何管理职能，都须与住房管理局（或 HUD）签订合同

成立 RMC 的住户委员会必须：

- 作为“依规选举产生的”住户委员会遵守 HUD 准则
- 批准成立 RMC
- 在 RMC 理事会中有代表

只要同时满足 HUD 对两者的全部要求，同一个组织可以既是 RMC，又是住户委员会。住户也可以在不成立住户委员会的情况下成立 RMC。在这种情况下，相关楼宇中的多数住户必须投票批准成立 RMC。

承担管理职责

首先，RMC 必须证明自己有能力承担希望接管的职能。培训和规划是关键。像 Guste Homes 谈下的那种双重管理合同，是获得 RMC 所需经验的好办法。住户也可以参加当地或全国性组织的培训。

RMC 可以选出自己特别擅长或特别感兴趣的某些职责。RMC 也可以决定通过双重管理，跟随住房管理局员工见习。随着时间推移，RMC 可以逐步增加职责，或从双重管理过渡到全面管理。无论哪种情况，RMC 都应考虑聘请律师起草具体的提案。

其次，住房管理局必须本着诚意与 RMC 进行谈判。随后，住房管理局与 RMC 签订“管理合同”，说明哪些职责移交给 RMC，哪些仍由住房管理局承担。如果住房管理局不与 RMC 谈判或不与其签订合同，RMC 可以联系 HUD 当地办事处提出申诉。HUD 将要求提供以往谈判的书面记录，并支持进一步的谈判和冲突化解。

如果住房管理局准备对 RMC 管理的楼宇进行“现代化改造”（进行大修），必须征求 RMC 的意见。如果由 RMC 实施或管理维修工程，RMC 必须完全符合有关担保、保险和执照的所有要求。

最后，住房管理局将至少每年对 RMC 的表现进行一次监督评估。RMC 和住房管理局应事先明确将监督哪些内容以及如何监督，以便 RMC 做好准备。

RMC 也可以申请通过《年度供款合同》直接获得 HUD 的资金。如果 HUD 批准，RMC 将不再向住房管理局负责，而是像住房管理局一样直接对 HUD 负责。

住户管理公司的职责

住户管理公司可以承担以下任何（或全部）职责：

- **人事：**聘用并管理管理人员和维修人员
- **住户筛选：**接收申请、审核申请人并分配单元
- **住户资格（重新）认证和入住指导**
- **租约执行：**收租、开具账单、执行规定、管理租户账户以及执行驱逐
- **财务管理：**编制和监督预算、发放工资、管理账目
- **安保：**提供安保人员并与警方协调
- **物业维修：**进行年度检查、受理维修工单、开展日常维修和特殊修缮
- **采购：**管理库存、采购物资、招标
- **服务：**为住户提供支持性服务，例如社区中心场地、培训和课后项目

RMC 可以承担任何符合 HUD 公共住房资助合同且遵守法律的职责。

HUD 资金与技术援助

RMC 必须在征求住房管理局意见的基础上，与一名合格的住房管理专家合作，帮助成立 RMC 的住户：

- 判断成立 RMC 是否可行、是否值得，包括：
  - 在住户内部讨论所需投入的时间和精力
  - 与合格的住房管理专家进行外部交流
- 决定 RMC 应承担哪些职责
- 将住户培养为 RMC 的潜在员工，培训内容包括运营、管理、维修、财务、公平住房、合同谈判和规划等方面的技能
- 为住户设计和实施各类项目
- 了解 HUD 的规则和法规，例如采购、签约和财务问责方面的规定

一般来说，RMC 的运营资金和资本资金由住房管理局按照双方谈定的合同拨付。住房管理局仍负责监督 RMC。

HUD 法规也允许直接向 RMC 拨款。RMC 可以向 HUD 申请，通过《年度供款合同》改由 HUD 直接监督和拨款。在 RMC 已经站稳脚跟之后，这样做可能更合适。如果 RMC 符合以下条件，可以获得直接拨款：

- 向 HUD 申请资金
- 已经承担或正在承担主要管理职责
- 被评定为至少达到“标准绩效”
- 没有违反任何会使人质疑该组织履职能力的要求

资源

美国《联邦法规汇编》中有关住户管理公司的规定：第 24 编“住房和城市发展”，第 964 部分“公共住房中的租户参与和租户机会”，B 分部“租户参与”，第 135 条“住户参与住房管理局的管理运营”：**https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2011-title24-vol4/pdf/CFR-2011-title24-vol4-sec964-130.pdf**

《公共住房住户自主管理评估》（Evaluation of Resident Management in Public Housing）：HUD 政策制定与研究办公室 1992 年的报告，评估了住户管理公司及其成就。**https://www.huduser.gov/portal/Publications/pdf/HUD-006093.pdf**

《住户管理公司运营指南》（An Operations Guide for Resident Management Corporations）：这本 1990 年的指南面向正在考虑住户自主管理的住户，现可在全国住房法律项目（National Housing Law Project）网站在线查阅。**https://www.nhlp.org/wp-content/uploads/Operations-Guide-for-RMCs-Nov.-1990.pdf**

全国经济适用和资助住房住户服务联盟（NAR-SAAH）：为住户委员会和全辖区住户委员会提供培训、倡导和认证等多项服务。**https://www.narsaah.today/**

全国住户管理公司协会（NARMC）：可通过 Guste Homes 住户管理公司联系 NARMC：**http://ghrmc.org/index.html**

《美国法典》第 42 编“公共卫生与福利”，第 8 章“低收入住房”，第 1 分章“资助住房总体计划”。本节包括与住户管理公司有关的法律：42 U.S. Code 1437(r)。**https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2010-title42/html/USCODE-2010-title42-chap8-subchapI.htm**